

[별지 제2호서식]

※ 본 계약서 서식 중 임시사용 대상자 및 지역실정에 따라 필요할 경우 일부사항을 삭제하거나 추가하여 사용가능

## 간척지 임시사용 계약서(안)

| 지구 | 공구 | 토지 소재지 |     | 사용구획 | 임시면적           | 사용용도 |
|----|----|--------|-----|------|----------------|------|
|    |    | 시·군    | 읍·면 |      |                |      |
|    |    |        |     |      | m <sup>2</sup> |      |
| 계  |    |        |     |      |                |      |

○○지구(○○공구) 간척지를 임시사용함에 있어 사업시행자를 "갑"이라 칭하고 임시사용자를 "을"이라 칭하여 다음과 같이 임시사용계약을 체결한다.

- 다 음 -

제1조(재배작물의 범위) "을"은 위 간척지에서 단년생 작물만을 재배하여야 한다.

제2조(임시사용 기간) 임시사용 기간은    년    월    일부터    년    월    일까지로 한다.

제3조(임시사용료 산정 및 납부시기) ① 임시사용료 산정은 「간척지 임시사용에 관한 지침」 제10조에서 정한 바에 따른다.

② "을"은 임시사용료를 해당 연도 ○월 ○일까지 "갑"에게 납부하여야 하며, 임시사용료를 납부기한까지 내지 아니한 때에는 미납액에 대해 「농협중앙회 여신관계규정」에서 정한 정책자금 연체율을 적용한 연체이자율로 산정한 연체이자를 내야 한다.

제4조(주의 의무) "갑"은 "을"이 임시사용 기간 중 영농에 대하여 알아야 할 사항 등을 사전에 주지시켜야 한다.

제5조(임시사용자의 의무) ① "을"은 임시사용 계약 간척지를 선량하게 관리하여야 하며, 영농에 따른 영농비 등 비용을 부담한다.

② "을"은 "갑"의 승인 없이 다음 각 호의 행위를 하지 못한다.

1. 임시사용 간척지의 사용목적 변경

2. 임시사용 간척지의 형질변경 및 시설물의 설치
  3. 기 시공한 방조제 등 시설물 및 임시사용 간척지의 부대시설물의 훼손
  4. 담수호의 수질에 악영향을 미치는 가축분뇨 퇴·액비 및 화학비료 살포
  5. 오물투기 및 폐기물 방치
  6. 허위·담합, 위·변조 또는 그 밖에 부정한 방법으로 계약 또는 임시사용자로 선정된 경우, 사업시행자의 승인 없이 제3자에게 전대, 농작업의 전부위탁 및 경작권을 양도, 정당한 사유 없이 임시사용료 납부를 연체한 경우, 그 밖에 계약사항을 위반한 경우
- ③ "을"은 임시사용 간척지를 영농함에 있어서 투입한 영농비, 제염비, 지력증진비 등으로 해당 간척지의 이용성이 제고된 경우에도 "갑"에게 비용상환 청구 또는 유익비 청구를 하지 못한다.
- ④ "을"은 임시사용 기간 중 자연재해나 방조제 내측의 수위상승·강하 및 임시사용 계약 시점에서 미완공 시설사업의 계속시행으로 인하여 발생한 손실을 감수하여야 하며, "갑"에게 이로 인한 손실보상 또는 손해배상 청구는 하지 못한다. 다만, 자연재해로 예상수확량의 30% 이상의 손실 또는 손해가 발생한 경우는 "갑"은 피해정도에 따라 "을"에게 「매립지등의 관리·처분에 관한 규정」 별표 3의 '임시사용료 및 임대료 감면기준'에 따라 임시사용료를 감면할 수 있으며, "을"은 "갑"에게 이로 인한 이익을 제기하지 못한다.
- ⑤ "을"은 임시사용 간척지를 "갑"이 관리·처분함에 있어 일체의 연고권(기득권 등)이나 영농손실 보상을 주장할 수 없으며, 사업지구 내에서 생계유지를 위한 조업활동이나 해조류 채배 등을 요구할 수 없다.
- ⑥ "을"은 계약기간 중 임시사용 간척지에서 분진이 발생하지 않도록 비산면지 방지대책을 수립하여야 하며 이에 따른 민원이 발생하지 않도록 하여야 한다.

제6조(임시사용 계약의 해지 또는 해제) "갑"은 다음 각 호의 사항이 발생할 경우에 "을"에게 원상복구 등 시정을 명하거나 임시사용 계약을 취소할 수 있으며, 이때 "을"은 "갑"에게 손해배상 등을 청구하지 못한다.

1. "을"이 제5조의 의무를 위반한 경우
2. 임시사용 계약 간척지가 공용·공공용 등 공익사업시행에 필요하게 된 때
3. "을"이 임시사용 계약 간척지를 계약목적에 이용하지 아니한 때
4. 내부개발 공사 등을 위한 임시사용 간척지의 문화재조사, 조사설계 등 "갑"

"의 필요에 의한 경우

제7조(임시사용 계약의 갱신 등) ① "을"은 임시사용 기간 만료 후 계속하여 임시사용을 하고자 할 경우 임시사용 계약을 "갑"에게 신청하여야 한다.

② "을"은 임시사용 계약기간 중 주소가 변경되었을 때에는 "갑"에게 주소 변경을 알려야 한다.

③ "을"은 제6조 제1호 또는 제3호에 의하여 계약이 해지 또는 해제되었을 경우 임시사용 계약을 "갑"에게 신청할 수 없다.

제8조(임시사용 계약의 만료 등) ① 임시사용 계약은 기간만료로서 종료된다.

② "을"은 제6조제1호 또는 제3호에 따라 해지 또는 해제된 경우 해당 간척지를 원상 복구하여야 한다.

본 임시사용 계약서는 2통을 작성하여 기명날인하고, "갑"과 "을"이 각각 1통씩 보관한다.

년       월       일

○ "갑"(사업시행자) (직인)

○ "을"(임시사용자)

주 소 :

법인등록번호 : 법인명 : (법인인감 인)